

**IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE/ORIGINAL JURISDICTION**

CIVIL APPEAL NO. 1497/2023

[ARISING OUT OF SLP(C) NO. 4149/2016]

SHAH NEWAZ KHAN & ORS.

APPELLANTS

VS.

STATE OF NAGALAND & ORS.

RESPONDENTS

WITH

TRANSFER PETITION (C) NO. 307/2016

SHAH NEWAZ KHAN & ORS.

APPELLANTS

VS.

STATE OF NAGALAND & ORS.

RESPONDENTS

(TRANSLATED IN AO NAGA DIALECT)

OBENDANG

1. Takangba agütsüogo.

KEN—O

2. Iba obendangba nung ken-o ya kangasa tongtipang ka lir kechiba süra iba keno ya High Courts balala asem agi obendang kasa agüja lir saka iba obendangba ji ano Gauhati High Court nungsa menden tuluba ajanga mekuptsüba agi tanü iba okadak keno arua lir.

3. Tatsü agi, ken-o ji yamai lir:

Keno obendangdak ka nungi ka ti belentsüba tashi Code of Civil Procedure taren 25 nung agüja alibaji Supreme Court kisüng agi dang iba tashi ji amshitetsü asng koda? Mesura CPC taren 24 nung agüja ali ama iba tashiji ano High Court ka nung koba State ana mesüra tali lir iba nunga kenoji bentettsü akok asü masü?

OTSÜREN TATONG AGI ASER OBENDANGBA MEKÜPTSÜ ARUBA

4. Iba ken-o tetenzük ya yangi keno aben sang agi mi ana tenet küm District Judge Dimapur jila nung pei temeten asoshi ken-o benloka lia rongrong adoka timtem agutsüba ajanga ken-o mepentettet asemben tashi tamakok ngua aru. Iyongji iba ken-oji CPC taren 24 nung tashi agüja aliba nung ajemdaker ken-o ji Guwahati jila District Judge menden nung belentsü asoshi Gauhati High Court, Assam okadak temten meshia aru. Gauhati High Court koba Assam, Nagaland, Mizoram aser Arunachal Pradesh asoshi külem High Court lir, iba nung tashi temetet Obendanger ka ajanga iba temeten meshiba magütsü aser Luchii 10 anogo nung obendangba agütsü aser iba obendangbaji **Pomi Sengupta vs. Biswajit Sengupta** aser **Durgesh Sharma vs. Jayshree** obendangba dak ajemdaker agüja lir. CPC taren 24 dak ajemdaker temeten meshiba magütsüba yong iba obendangba meküptsü asoshi ken-o iba okadak-i arua lir.
5. Ken-o abener temi kanga kümdanga CPC taren 25 dak ajemdaker ano kasa temeten asoshi benloka lir.
6. Ken-o abensang okümer tashi temetet Okatsür Mr. Goswami ajanga ken-oji yamai aben:
 - a. India Yehzabo (Constitution of India) Article 214 ajanga State ajunga nung High Court ka ka alitsü temeten agüja lir. Iba den külemi ano Article 231 nung State ana mesura tali aliba nung külem High Court akatsü temelaba agüja lir.
 - b. Yangi ken-o pentettsü aruba ya CPC taren 22 nungi 25 tashi aser taren 3 dak ajemdaker koba okadak ka nungi ka tekübok koda tashi amshitsü indang lir.
 - c. High Court aser District Courts ket nung ken-o belentsü tashiji CPC taren 24 nung agüja lir.
 - d. CPC taren 24 nung kechi shia lir tontipangsa tapu (ii)(b)(1) nung shia alibatem iba ken-o nung jembitsü tetemsu. Taren 24 ji zungdangra High Court ket nung pa kubok aliba okadak ajak nung ken-o belentsü tashi agütsüba jangja angutsü. Anungji, tontipang olenji "tekübok nung aliba

okadak". CPC taren 24ji züngdangra külem okadak Gauhati High Court ket State ka nungi ka nung ken-o belentsü tashi agüja lir.

- e. Kodang CPC taren 24 aser 25 külemi züngdangdir, State ana nungji High Court balala liden ken-o State ka nungi ka ken-o belentsü ji taren 25 nung agüja lir saka kodang State ana nungji külem High Court südir taren 24 nungi ken-o belentsü tashi angutsü.
 - f. Ozüing kaji ajung majung ji teratetba ajanga koba tajangzük angur iba dak ji keta lir ta obendanger G.P. Singh-i tezüluba ka nung shia angutsü.
 - g. Iba tangatetbaji Supreme Court nungi temelaba agia **D. Saibaba v. Bar Council of India & Anr.** Obendangba nunga shia lir.
 - h. Anungji, iba teratetba ajanga temeten bushir tem asoshi külem High Court koba Gauhati High Court lir iba okadak ken-o abentsü koka akümer.
7. Okatsür Goswami-i obendangba asem bener arua okümer ken-o akoktsü asoshi bena liasu. Itemji **Megha Jain vs. Kartik Jain** koba agi **Pomi Sengupta** (supra) indang obendang meküptsü, tanabubaji Andhra Pradesh High Court nung **Chalasani Deepthi vs. Chalasani Krishna Chaitanya** obendangba aser tatem nung Bombay High Court indang obendang **Irene Blanch Khera vs. Glenn John Vijay** ajanga obendangba.
8. Item asem obendangba dak ajemdaker Okatsür Goswami-i iba okadak temepishibaji agüjang ta shia CPC taren 24 dak ajemdaker ken-o belentsü temetenji Gauhati High Court nung tanaben jembishitsü yokang ta pai sa ashi. Mesüra, iba okadak nung CPC taren 25 nung pai meshiba temetenji jembitsü meshi.

OLANGZÜKER 1 NUNGI 3 AJANGA OLEPLANG

9. Nagaland yimden asoshi nokdaker takutet Okatsür Balgopal ajanga telangzuba yamai agüja liasu:
- a. Tongmelang agi CPC taren 24 aser 25 tsüngda tashi tependang kechi lir aser kechi alitsüla iba okadak kechiba aru ta sura Article 231 ajanga

State ana nung külem High Court akatsü takoktsü aliba ajanga lir ta pai tenzük.

- b. Tanu tashi nung Nagaland asoshi High Court maka asunung asen sorkar kubok Okadak kwi lir ajungaji Gauhati High Court kubok alir anungji ken-o belentsü tashi ji iba Okadak ketta lir.
 - c. Saka külem High Court ket nungji State ka nung okadak nungi State balaka nung ken-o belentsü tashi aket maketji CPC taren 24 aser 25 ji kanga junga shisatanga jembitsü nungdak.
 - d. Kodang CPC taren 25(1) junga angatettsü merangdir iba tapu nungya tashi ana keta aliba ranglok nungi tajungba angatettsü aser itemji:
 - i) High Court ka nungi ka; mesüra
 - ii) Civil Court State ka nungi Civil Court tanga State ka nung.
Iba teratetbaji **Durgesh Sharma** (supra) obendangba nung angutsü.
 - e. Keno-o Civil Court state ka nung Civil Court tanga state ka nung belentsü tashiji CPC taren 25 nung dang agüja lir aser yangi ken-o abensangi iba teyari meshia arua lir.
 - f. Lok Sabha nung Committee ka shimmer Code of Civil Procedure (Amendment) Bill 1974 koba 1st April, 1976 nung amenlok, iba committee jagi Maghalaya sorkar-i CPC taren 24 aser 25 nung terajemba meshibaji jung junga reprangdangtsü ta shia angutsü.
 - g. Kodang CPC taren 25(1) ji reprangtangdir keno-o Civil Court Dimapur yimti nungi Civil Court Guwahati yimti jagi belentsü ji Supreme Court dak tang ketta lir.
- 10.** Itemji shia Okatsür Balgopal-i yangi obendangbaji kecha melenshitsü madoker ta ashi.

OLANGZÜKER 4 ASER 5 INDANG OLEPLANG

- 11.** Sangpang Sharma Okatsür telangzür 4 aser 5 asoshi nokdaka telangzüba yamai agutsü:

- a. State ka nung state kati ken-o belentsüji High Court ket nung mali kechiba süra iba tashiji CPC taren 25 ajanga Supreme Court nem agüja lir.
 - b. Okatsür tain koba ken-o abensang lir pai **Durgesh Sharma** (supra) obendangba dak ajemdaker ken-o aben, ibaji mezüngbuba nung tai. Obendangba taren 47 nung obendangeri teratetba agütsübaji tan ken-o nung mapet kechiba süra iba teratetba ji *obiter dicta* dang lir aser obendangeri pa tangatetba lemsaba ka tang lir.
 - c. Aji süaka **Durgesh Sharma** (supra) tekong 57 nung shia aliba jagi ken-o abensang indang olenji pa sasa tempangtsür.
 - d. Obendanger ana amenba Okadak Gauhati High Court ajanga **Megha Jain** (supra) obendangba nung ashiba agi CPC taren 24 aser taren 23(1) mesüra taren 23 tapu (2) ajanga Gauhati High Court kübok aliba States tem nungji ken-o belentsü tashi agüja lir ta lemtettsü. Iba telemtettsüba ji shidak masü aser CPC taren 22 nungi 24 aser taren 25ji kangasa balala aser itemji ken-o balala nung mamshitettsü.
 - e. Kodang CPC taren 22 ji züngdangtir oren "okadak aika" ta alibaji taren 23 nunga aitsü saka iba kasaji taren 22 aser 25 mesüra taren 23 aser 25 nung mangutsü.
 - f. Iba den külemi, taren 22 ajanga ken-o belentsüji taren 23 nung rasa lir aser ibaji koma belentsü item teratetbaji taren 24 nung angutsü.
 - g. CPC taren 25 nung aliba tashiji kanga junga rasa shia angutsü aser ozüng yangluri ken-o belentsüba tashi ji taren 25 nung agütsütsü nukjidong ayuba jangja angur.
- 12.** Item olendak ajemdaker Sangpang Sharma-i yangi obendangba agütsübaji metangshi tajungba ta pa o tembang.

OZÜNG PANGJEMSHIBA

- 13.** CPC taren 24 aser 25 koba iba ken-o asoshi tontipang lir itemji yamai lir:

"24. Ken-o belentsü aser meyiba agitsü tashi—(1) kodang kar-i ken-o belentsü asoshi okadaki arudir, keno angadanger, High Court mesüra District Court jagi koba mapang nung südir —

a) Ken-o ji tekübok len aliba okadak koba ajanga iba ken-o ji agitettsü akok iba okadak jagi ken-o yoktsü.

b) Ken-o meyiba agizüktsü aser—

i) Angadangtsü mesüra tempangtsü; mesüra

ii) Belentsütsü angatsü mesüra tempangtsü; mesüra

iii) Tanaben mezüng okadaki angatsü mesura tempangtsü asoshi yoktsü.

(2) kodang ken-o ka belener mesüra meyiba agizüker arudir, koba okadaki arudir iba jagi tanaben tenzük shia ken-o angadangtsü akok mesüra koba mapang nung ken-o anener belen, iba nung jagi ken-o ji tatongi agitsü.

14. 1976 kum CPC memelenshi alidang, taren 25 ajanga kodang High Court Okadak obendanger ka menden nung ken-o angadangtsü asoshi nokdangdir, obendanger jagi melungra pai State sorkar dangi kuli zülur ken-o belentsü asoshi yokka liasü.

15. kodang asenoki okatsür Balgopal aser Sharma tena indang olentemji agizüka hao ta südir CPC taren 24 nung agüja aliba tashi koba külem High Court aliba nem agüja lir ibaji amajok akümer saka ano iba olen ya India Yehzabo taren pungo nung shia aliba oren "State tem asoshi High Court" aser Art. 214, 231, 227, 235 aser 228 koba ozungtemji yangi ken-o pentettsü asoshi kangadang tongtipang lir, item ajakji külemi züngdangtsü tongtipang. Iba ten külemi ano CPC taren memelenshi aliba mapang nung Gauhati High Court okadak ji koda Assam asoshi aser tanga statetem asoshi koma sür akum aji reprangdangshitsü mapang tajung ka lir.

16. Article 214 ajanga state shia nung High Court ka ka alitsü aososhi jangja jangja shia lir. Ano Article 231 ajanga state ishika asoshi külem High Court akatsü asoshi shia lir. Article 227 ajanga High Court ka nem pa kübok aliba okadak

ajunga reprangtsü asoshi tashi agüja lir. Ano kangasa tongtipang ozüing ka ji Article 228 ya-a ka lir kechiba süra iba ajanga High Court kübok aliba okadak kodang India Yehzabo ratettsü asoshi ken-o adoktir, High Court jagi ken-o ji agizüker pai dang tempangtsütsü mesüra teratetba agütsür ken-oji meyiba yoktsü aser kasa ji okadak jagi High Court ajanga agütsüba obendangba dak ajemdaker ken-o tempangtsü.

KÜLEM HIGH COURT TENZÜKBA OBANGMEN ASER KOMA AIN

- 17.** Asenoki ken iba külem High Court koba Gauhati High Court ta nungja lir iba ya koma aser koda tanü jenjang atong iba ya ken reprangdangtsü junger.
- 18.** Gauhati High Court ya mezüingbo High Court of Assam koba Assam High Court Order, 1948 ajanga Rongchii 5, 1948 kum latet aser iba ya Governor General ajanga Government of India Act, 1935 taren 229 aser India Provincial Constitution (Amendment) Order, 1948 dak ajemdaker latettsü. Eyongji, Assam kübok aliba tesem ajunga asoshi iba okadak High Court of Assam ji amenlok.
- 19.** Küm 1962 nung Tatar Hoho ajanga ozüing telatetba ka tenung agi the State of Nagaland Act, 1962 dak ajemdaker Nagaland India kübok state ka aküm aser iba ozüing telatetba taren 13 tapu (1) nung Assam aser Nagaland asoshi külem Okadak High Court ka akatsü aser obendanger asoshi taa aser senotsü nunger külem saru agia Assam aser Nagaland iba state ana jagi reprangtsü latet.
- 20.** 1962 Act latetter külen North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 ya latet aser iba ajanga Manipur, Tripura aser Meghalaya state ka ka latet aser Union Territories Mizoram aser Arunachal Pradesh Assam nungi kakzüka latettsü.
- 21.** kodang State of Arunachal Pradesh Act, 1986 aser State of Mizoram Act, 1986 latet iba ajanga State tasen ana lazüka ayu. Item Act nung taren 18 aser 15 kodang külemi züingdir, Gauhati High Court ya Northeast nung state tenet asoshi külem okadak High Court tashi agüja aküm aser item state arok senpong nungi obendanger asoshi taa agütsütsü ta latetta ayu.

22. 1971 Act dak ajemdaker küm ter tema shi ka Gauhati High Court ya Assam, Tripura, Manipur, Meghalaya, Mizoram aser Arunachal Pradesh asoshi külem High Court sa aru.

23. Iba sülenji 1971 Act ya tera melenshia North-Eastern Areas (Re-organisation) and Other Related Laws (Amendment) Act, 2012 latet aser iba ajanga Meghalaya, Manipur aser Tripura nung okadak High Court pei State asoshi amenlok.

24. Joko tanübo Gauhati High Court ya Assam, Nagaland, Mizoram aser Arunachal Pradesh asoshi dang külem High Court lir.

25. Asenoki metetta alitsübaji Gauhati High Court nungya Obendangertem item States nung jagi Okatsür aser teküboklen aliba obendagertem nungi shimma arur.

26. Iyongji, Article 231 dak ajemdaker Gauhati High Court ya Assam aser Nagaland tenaprong asoshi külem High Court lir.

CPC TAREN 25 MEMELENSHI ALIBA MAPANG

27. Ken-o tatong jagi maodang asenoki ken CPC taren 25 memelenshiba mapang iba ozüing ajanga kechi ajangzüksü asoshi yanglu ibai reprangdangti. Iba ozüing nung jangja shia angur, State ka nung kati ken-o belentsüji sorkar temelaba milira tamakoktsü liasü. Yehza peyu ajanga CPC taren 25 nung Amendment Act 104 dak ajemdaker yanglushi/melenshi.

28. Yamaji, kodang CPC taren 25 melenshi iba ajanga State ka nungi ka Civil Court nung ken-o belentsü lenmang lapoktsü aser iba ya India nung Tatar mendenti ajanga shisa ka yanglu ta shitetter kechibasüra iba ozüing tejenba nungya Sate sorkar nem tashi tuluka agüja liasü aser State ana ji meputep lira iba statestem nungji ken-o belentsü kanga sa sakka akum. Anungji, ibai melenshiba ajanga okadak pei temeten bushir asoshi kangasa tajangzük tulu angö.

OBENDANG AGÜTSÜTSÜ ASOSHI TAMENDAKDAK BUSHIBA

29. India nunger indang Yehzabo mapang agia ratetta azüing aser okadak Gauhati High Court tenzükba otsü olentem rasar külen asenoki ano Okar Balgopal aser

Goswami tenati **Durgesh Sharma** (supra) aser tanga obendangba bener arubatem reprangdangtsü junger.

30. Durgesh Sharma ken-o obendangji kechi ta süra ken-oji bala lular tebuba jagi Hindu Marriage Act, 1955 taren 13 nung ken-o belenlokba ji CPC taren 23 dak ajemdaker yimti ka tenüing agi Ujjain, Madhya Pradesh nungi Malegaon, Nashik yimtiba, Maharashtra leni ken-o belentsü asoshi ken-o obendang asoshi rara liasü. Iba obendang nung CPC taren 23 jagi ken-o belentsü tashi magütsür saka ken-o belentsü asüngdangtsü sapang latettsüba dang lir ta jangja ashir. Iba tashiji taren 25 nung dang angutsü.

31. Hao Durgesh Sharma (supra) nung obendang agütsübaji tanga ken-o balala okadaki arudang tajemdakdak asütsü tim lir saka tan asenok den ken-o yabo otsüren aser ken-oji rajemma ajidangra tera balala aodoker anungji **Durgesh Sharma** obendangbaji yangi meputep akumer.

32. Megha jain (supra) nung ken-o tempangba orensa ya kodang reprangdir iba ya **Pomi Sengupta** (supra) ken-o obendangba anema atuba ken-o lir aser ibai Guahati High Court menden tuluba ka nung reprangshitsü asoshi ken-o aben. Aizawl, Mizoram yimtiba nung obener-i Kamrup, Guwahati jagi ken-o belentsü asoshi CPC taren 24 dak ajemdaker okadaki aru. Aser Meden Khapur ajanga obendangji sangkokja yamai ashi:

"9. Tamalen shia ali ama Gauhati High Court ji arok asoshi Okadak High Court lir iba den medem Nagaland, Mizoram aser Arunachal Pradesh asoshi kija High Court mali asünung, 22.6.1990 anogo Notification nung shia ali ama Aizawl nung teti asoshi okadak menden latetta lir aser kasa Notifications ji tanga statestem asoshi-a lir anungji Gauhati High Court indang tashi aser temeten ji item statestem nung teküboklen aliba okadak ajunga nung agüja lir. Anungji, CPC taren 24 dak ajemdaker ken-o belentsüji item states ajunga nungi külem Guahati High Court okadak temeten meshia arutettsü aser CPC taren 25 amshitsü kecha nungdak madoker kechiba item states nung pie kija asoshi High Court latetta mali

aser ibadakji olen ajemdaker **Smt. Pomi Sengupta (supra)** indang obendang ji tai adoker.”_

33. kasasji **Chalasani Deepthi** (supra) nunga Telangana state nungi Andhra Pradesh okadaki ken-o belentsü CPC taren 24 dak ajemdaker aru aser ibaji shidak ta obendang agütsü kechiba süra Andhra Pradesh High Courtji Telangana aser Andhra Pradesh asoshi külem okadak liasü.

34. Ano iba **Chalasani Deepthi** (supra) obendangba dak ajemdaker Bombay High Court obendangeri ka agi CPC taren 24 amshia Mapusa, North Goa okadak nungi Bandra, Mumbai, Maharashtra-i ken-o belentsü temeten agütsü kechiba süra Bombay High Court ya Maharashtra, Goa aser Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu Union Territories asoshi külem High Court lir.

35. Shia aru ama, High Courts aika nung iba ama ken-o obendang agüja angur aser CPC taren 25 nung agütsüba tashi jagi CPC taren 24 nung ken-o belentsü tashiji songtemma maka kechiyong kodang states ishika asoshi külem High Court lir item nungjibo state ka nungi ka okadak ken-o belentsü lenmang lir.

KEN—O TAREN SA ASER OKÜDANG

36. Ashi ama obensangi ken-o District Judge, Dimapur, Nagaland nungi District Judge, Guwahati, Assami-i belentsü atema aru aser ibaji temeten agütsüra joko state ka nungi ka aotsü. Saka asenoki kodang CPC taren 25 züluyimji angatettsü merangdir iba tashijibo Achang Riyam (Supreme Court) okadak nung dang tashi lir. Okatsür Balgopal-i koba Durgesh Sharma obendangba tekong 54 dak ajemdaker O ina aru aji shidak lir ta angatetter saka kodang asenoki jungjunga ozüngji züngdir, ano iba dak alaka ken-o tensema lir ta ajiteter.

37. CPC taren 24 ya arok tashi lir aser iba tashiji High Courttem-i *suo motu* (pa sasa) amshitettsü akok saka iba kasa tashiji taren 25 nung agüja mali kechiyong CPC taren 25 tashiya keniyong Achang Riyam asoshi alaktetta ayuba tashi lir aser iba tashiya obener-i arua meshiba tashi lir. Kodang tenaji külemi züngdir High Court aser Achang Riyam asoshi tashiji junga angur. Ozüngji pentetpentetta lir aser asenoki obendangba ka **Amarendra Pratap Singh vs. Tej Bahadur**

Prajapati ji kodang züngdir arok tashi aki alaktetba tashi alemtettsü tamakoktsü ta obendang agüja lir. Tenaji koda liromedemma amshitsüji tontipang and bushitsü tim. Anungji asenoki metetta ayutsübaji arok tashi (taren 24) dak ajemdaker High Court ket nung state ka nungi ka ken-o belentsü lir mali aser iba tashi jagi taren 25 ajanga Achang Riyam ket nung agütsüba tashi den liromedemer asü masü.

38. Tebilem nung, CPC taren 25 dak ajemdaker **Durgesh Sharma** (supra) obendangba nung ken-o belentsü tashi ji memmelar aser tai asütsü saka kodang külem High Court state ishika atema lidir item nungjibo iba tenokdangba ji kasabo masütsü ta onoki olem ayur tan nungi.

39. ken-o tarensenji kodang Yehzabo nung shia aliba den liro medemma reprangdangtir Article 227 ajanga Gauhati High Court kübok okadak kwi lir item ajunga madak ketdangsütsü asoshi tashi agüja lir aser aji dang masü Article 235 aser CPC taren 3 ajanga High Court ka kübok okadak tila teri alibatem ajunga nung tashi amshia ketdangsütsü nunglokja lir. Ano CPC taren 25 ya High Court state ka nung aliba nung jagi tanga state nung okadaki ken-o belentsü songtemtsü asoshi enokba lir.

40. CPC taren 25 tarak makettsü nükjidong nung yanglushi aser State balala nung pei pei asoshi High Court lira item High Courts kübok okadak tila tem ji pei pei High Court ajanga ashikümtsü meji nung melenshi.

41. CPC taren 25 nung temulung agütsüdang taren 24(1)(b)(ii) mamatoktsüla. Kodang High Court okadaki CPC taren 24 amshia ken-o belentsü arudir ken-oji rasa angajemer külen ang ken-o belentsü saka ibai ataloktsü asoshi koba High Court nung kenobener aru iba High Court ket nungji ketdangsütsü tashi alitsü tim mesüra ibaji tamakoktsü lir. Shia aru ama iba Article 227, 235 aser CPC taren 3 agi temelaba agütsüba den jungpumedemra ken-oji belentettsü aser iba tashi yabo Achang Riyam ajanga endoktsü makok. Saka 2012 selenbo joko Guahati High Court kübok states ajemba aküm aser tanbo Assam mesüra Nagaland Civil Court okadak nungi Tripura, Manipur mesüra Meghalaya nung aliba Civil Court okadaki joko ken-o mebenlentettsü sa kümogo.

- 42.** Ajaki rajema alitsüba olen kaji High Court ya tila-a süang tulu-a süang, tejen-a süang tasen-a süang tashi tulu agüja lir. Hao CPC taren 25 ya Achang Riyam ket nung tashi balaka lir saka külem High Court aliba nungbo CPC taren 24 ya taren 25 ajanga talenba magütsür aser tenaji kasa masü.
- 43.** Assam aser Nagaland nung ya 1962 Act, 1971 Act aser Amendment Act ajanga Gauhati High Court ya arok okadak aküm aser ibayongji Gauhati High Court ajanga Assam aser Nagaland kübok aliba okadak ajunga madak ketdangsür.
- 44.** Tanabuba olenji, okar Balgopal-i ashiba O kodang agizükdir iba jagi timten aser tepenja adoktsü. Kodang külem Gauhati High Court ama ka nung ken-o belentsü mesüra meyipa agizüktsü asoshi tim ta tembangtir, CPC taren 24(1)(b)(i) dak ajemdaker tashi amshia ken-oji tembangtsü akok. Ano iba kasa taren nung Olong 'meyiba agizüktsü' aser 'belentsü' tenaji kasa asü masü aji angatettsü tongtipang. Guahati High Court tongti okadak menden Guwahti nung ali nung kodang ken-o ji meyiba agidir ken-oji Guwahati-i belen akümtsü anungji ken-o belenba den kasa masü no? tetezü ji High Court jagi CPC amshia tashi anguba den saku lir. Iba ama tensa ka nungji süra CPC taren 25 nung tashi agütsübaaji amshi nungbo High Court ket nung shidak tamshitsü ozüing aser tashi agütsüba endoker akümtsü masü no? Ibai rajemtsü asoshi Balgopal dang asüngdanga liasü aser pai sa ashi hao Yehzabo aser CPC ajanga tashi agütsüba ji endoktsü makok ta langzü. Anungji, CPC taren 24(1)(b)(i) ajanga ken-o Nagaland nung okadak nungi High Court-i odir ken-o belenba den sako lir aser iba tashiji CPC taren 25 ajanga ketdangsütsü makok. O lephsia ashir, kodang state ana nung pei pei High Court lidir CPC taren 25 ya Civil Court okadak state ka nungi okadak tanga state kati belentsü nokdangba ozüing lir.
- 45.** kodang ozüing ka ratetbayim nung ken-o adokdir iba ama mesükba tashiji Yehzabo tapu 228 nunga angutsü aser iba ama ken-o jibo Gauhati High Court mendenti agi Nagaland, Mizoram aser Arunachal Pradesh okadak nungi ken-o meyiba agizüktsü tashi lir. Anungji CPC taren 25 yagi iba tashiji meindoktet.
- 46.** Tatem nung, CPC taren 25 züluyim ratettsü merandang adangji, terajem aser teinyaktettsü ranglok nung angatettsü tim. CPC taren 25 kodang ladak ladaka

rarateta amshidir Gauhati High Court amala külem okadak koba states pezü asoshi lir iba ama okadak nungbo timtem ajurutsü aser kenobener atema lenmang tasak küma aotsü. Ken-o ka ratetbayimji nübur teyari angutsü nujidong yur ratettsüla aser ochi pukhümtsü süra Achang Riyam koba nübur temeten asoshi tsüng lir ken-o aser ozüngtem talisa CPC taren 25 ya iba nukjidong samatsü len nung meratet tajungba asütsü.

47. Okatsür Sharma ajanga abenba olenji shidak masü. Hao CPC taren 22 nungi 25 tashi nung ken-o belentsü indang shia lir, taren 22 aser 23 ji taren 22 nung shia aliba tensa nung amshitsü saka iba temetenji oleplanger nem dang agüja lir aser taren 23 nung shia aliba okadak nung dang asütsü. CPC taren 22 jagi ken-o belentsü ji oleplanger ajanga dang amshittetsü aser kenobener asoshi temeten mali.

TATEMBANG O

48. Tarensena shia aru ama ken-oji yamai bendanga tembangtsür:

(i) CPC taren 25ji kodang kanga junga ratetdir ken-o state ka nungi kati belentsü tashi Yehzabo tapu 214 ajanga pei pei High Court okadak akaba nung agüja angutsü aser iba tashiji tapu 231 ajanga latetba külem High Court aliba nung masü.

(ii) CPC taren 24 nung tashi agüja aliba ya odang state ana asoshi külem High Court lir iba nungji Yehzabo tapu 231 dak ajemdaker Civil Court okadak ka nung kati ken-o belentsü tashi lir.

Obendang tetenzük nung ken-o jembibaji item olen ajanga langzür.

TEYARI

49. Ken-o ora kanga akümtsübua yamai temtsür, Gauhati High Court ajanga , Obendang agütsüdang tangatetba lenmang tai len nungi agütsü aser kasa tai ji **Megha Jain** (supra) nunga lir. Yangi koba obendangba endoktsü asoshi aru ozüngi memela nung ibai meshiba ama endoktsür aser Gauhati High Court jagi

ken-oji teret ali mali reprangdanger CPC taren 24 dak ajemdaker tanaben tetenzük nungi angadangtsü tetuyuba agütsür.

50. Iba tetuyuba agüja CPC taren 25 dak ajemdaker ken-o belentsü takangbaji magütsür.

51. Gauhati High Court dang temepishiba ka ji CPC taren 24 dak ajemdaker ken-o aruba ya kokra tekaraba nung tembanga ayutsü mepishir.

52. Ken-o abenertem ajak senotsü pei senpong nungi endoktsü.

**OBENDANGER
(HRISHIKESH ROY)**

**OBENDANGER
(DIPANKAR DATTA)**

**NEW DELHI;
TSÜKLAI 28, 2023**

(Translated in Ao Naga dialect by Toshi O. Longkumer, Advocate Gauhati High Court, Kohima Bench)